

한국가스공사 상임감사위원회

통보

일련번호 제21-해외-7호

제 목 해외파견자 세액보전 세부지침 개선 필요

소관부서 〰〰〰〰〰〰처

조치부서 〰〰〰〰〰〰처

내 용

1. 업무 개요

공사는 2021년 12월 31일 기준 85명의 해외 근무자를 파견 중이며, 해외 파견자가 해외에서 근무를 함으로써 발생하는 주재국 또는 국내 세액에 대해 가상모국세액과 비교하여 가상모국세액을 초과하여 파견자가 부담하는 세액에 대해 세액보전을 시행 중에 있다. 「보수규정 시행세칙」 제 24조 ③항에 따르면, 사장이 정하는 바에 따라 별도 기준을 수립 하도록 되어 있으며 이에 따라 ◇◇◇◇◇◇부는 『해외 근무직원 세액보전 세부기준』을 운영·관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

『해외 근무직원 세액보전 세부기준』 6. 세액보전 금액 및 업무절차에 따르면, 주재국 납부세액과 국내 가상세액을 비교하여 아래와 같이 세액보전액을 확정 하도록 되어 있다.

[표1] 세액보전 지침에 따른 조건 및 세액보전액

구 분	조 건	세액 보전액
Case 1	주재국 납부세액* > 국내 가상세액**	주재국 납부세액 - 국내가상세액
Case 2	주재국 납부세액 < 국내 가상세액	국내 납부세액*** - 국내가상세액

*주재국 납부세액 : 해외 근무직원이 주재국의 세법에 따라 납부하여야할 세액

**국내가상세액 : 해외 근무직원 세액보전 세부기준 별표에 따라 계산된 해외 근무직원이 부담하여야 할 세액

***국내 납부세액 : 해외 근무직원이 국내세법에 따라 한국 과세관청에 납부 하여야 할 세액

(출처: 해외 근무직원 세액보전 세부기준 재구성)

3. 감사결과 확인된 문제점

세액보전 정책의 취지는, 해외 근무자가 동일한 임금을 받는다면 국가별 세율의 차이에 관계없이 동일한 세액을 부담해야 한다는 것이다. 따라서 소득세 고세율 국가 근무자와 완전 면제 국가의 근무자가 소득이 같다면 부담세액도 동일해야 한다.

『해외 근무직원 세액보전 세부기준』의 세액보전 금액 계산 절차에 따르면, 주재국 납부세액이 국내 가상세액을 초과하면서(Case1) 국내 산출세액¹⁾이 주재국 납부세액보다 클 경우(국내 산출세액 > 주재국 납부세액 > 국내가상세액), 세액보전액은 주재국 납부세액에서 국내가상세액을 차감한 금액이 되기 때문에, 국내 산출세액과 주재국 납부세액의 차액에 대해서는 해외근무에 따라 발생하는 세금에 대해 세액보전 되지 않는 사례가 발생 될 수 있다.

1) 소득세법 제 57조에 따른 외국납부세액공제 전 세액

[표2] 국가별 세율에 따른 세액보전 예시

(단위 : 천만원)

구분	주재국 납부세액(A)	가상세액(B)**	국내출세액(C)	국내납부세액 (D=C-A)	세액보전액 (E)	직원부담액 (A+D-E)
고세율국가* (Case 1, ㉠㉠㉠등)	4 (1억*40%)	2.1 (6천*35%)	3.5 (1억*35%)	0(납부없음)	1.9 (A-B)	2.1
완전면세국가* (Case 2, AAA)	0 (1억*0%)	2.1 (6천*35%)	3.5 (1억*35%)	3.5	1.4 (D-B)	2.1
저세율국가* (㉡㉡㉡㉡㉡㉡)	2.2 (1억*22%)	2.1 (6천*35%)	3.5 (1억*35%)	1.3	0.1 (A-B)	3.4

*세율 가정 : 고세율 국가 : 40%, 국내 35%, 저세율 국가 : 22%

**가상세액 과세소득 가정 : 공사 세액보전 기준에 따른 과세소득 6천만원 가정

위의 [표2] 국가별 세율에 따른 세액보전 예시를 살펴보면 해외 근무자의 실질 세액 부담액을 확인하여 현재 지침의 오류를 확인 할 수 있다. 해외 근로자가 1억 원 소득 발생시 Case 1 및 Case 2의 경우 세액보전을 통해 가상세액(2.1천만원) 만큼만 세액 부담을 하는 반면, 문제의 소지가 있는 저세율 국가 근로자의 경우 3.4천만원의 세액을 부담하여 세액 미보전액 1.3천만원이 발생된다.

조치할 사항

財稅廳은 세액보전 세부지침의 취지에 맞추어 해외근무자가 근로소득 관련 하여 주재국 및 국내에 납부한 세액 전체에 대해 세액 미 보전 범위가 발생하지 않도록 『해외 근무직원 세액보전 세부기준』을 개정하여 주시기 바랍니다. (통보)